



MUNICIPALIDAD DISTRITAL MIGUEL CHECA

Creado mediante Ley N° 11515 del 10 de noviembre de 1950

Av. Victoria N° 485 C.P. Sojo – SULLANA

RUC 20165923155. Email: mesadepartes@munimiguelcheca.gob.pe

“AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA”

ACUERDO DE CONCEJO N°026-2026-MDMCH

Miguel Checa, 27 de marzo del 2026.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIGUEL CHECA;

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MIGUEL CHECA;

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 27 de marzo de 2026, el Oficio N.° 032-2026-MCPJ/A, de fecha 10 de marzo de 2026, presentado por el Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado de Jibito, mediante el cual solicita el reconocimiento y pago de dieta mensual equivalente a la de los regidores distritales para el ejercicio fiscal 2026, con efectos retroactivos al 01 de enero de 2026; el Informe N.° 0198-2026/MDMCH-OAL de la Oficina de Asesoría Legal; el Dictamen N.° 014-2026/MDMCH-CEPPPDELCTyP emitido por la Comisión de Economía, Presupuesto y Planificación; y demás actuados que conforman el expediente administrativo; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con la Ley N.° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa, correspondiendo al Concejo Municipal ejercer funciones normativas y de fiscalización;

Que, los artículos 128° al 133° de la Ley Orgánica de Municipalidades regulan la organización y funcionamiento de los centros poblados, estableciendo que la municipalidad distrital es responsable de la asignación y transferencia de recursos dentro de su presupuesto institucional;

Que, el artículo 131° de la citada norma, modificado por las Leyes N.° 31970 y N.° 32269, establece que el alcalde de centro poblado puede percibir dieta mensual equivalente a la fijada para los regidores distritales, previo acuerdo de concejo y sujeto a disponibilidad presupuestal;

Que, mediante Oficio N.° 032-2026-MCPJ/A, el Alcalde del Centro Poblado de Jibito solicita el reconocimiento y pago de dicha dieta, incluyendo efectos retroactivos;

Que, el Informe N.° 0198-2026/MDMCH-OAL concluye que existe sustento legal del derecho invocado; sin embargo, precisa que su reconocimiento, monto, financiamiento, oportunidad de pago y eventual retroactividad se encuentran condicionados a la decisión del Concejo Municipal y a la evaluación técnica y presupuestal correspondiente;

...//VA A FOLIO N°02:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL MIGUEL CHECA

Creado mediante Ley N° 11515 del 10 de noviembre de 1950

Av. Victoria N° 485 C.P. Sojo – SULLANA

RUC 20165923155. Email: mesadepartes@munimiguelcheca.gob.pe

...//VIENE DE ACUERDO DE CONCEJO N°026-2026-MDMCH, de fecha 27.03.2026

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, establece el principio de legalidad, según el cual toda actuación administrativa debe sustentarse en normas vigentes y contar con respaldo técnico, legal y presupuestal;

Que, la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 dispone que todo gasto público debe contar con crédito presupuestario aprobado, no siendo viable comprometer recursos sin programación previa;

Que, la pretensión de reconocimiento con efectos retroactivos requiere análisis bajo los principios de legalidad, sostenibilidad presupuestaria y responsabilidad en el uso de los recursos públicos, a fin de evitar contingencias administrativas, civiles o penales;

Que, la Comisión de Economía, Presupuesto y Planificación, mediante Dictamen N.° 014-2026/MDMCH-CEPPPDELCTyP, acordó elevar el expediente al Pleno del Concejo Municipal para su deliberación;

Que, en sesión de concejo, luego del debate correspondiente, la propuesta fue sometida a votación, obteniéndose dos (2) votos a favor y tres (3) abstenciones, no alcanzándose la mayoría necesaria para su aprobación;

Que, conforme a la normativa vigente, los acuerdos de concejo requieren mayoría de votos válidos para su aprobación, por lo que, al no haberse alcanzado dicha mayoría, corresponde emitir pronunciamiento en tal sentido;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú y la Ley N.° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO.- NO APROBAR el reconocimiento y pago de la dieta mensual al Alcalde del Centro Poblado de Jibito, equivalente a la de los regidores de la Municipalidad Distrital de Miguel Checa para el ejercicio fiscal 2026, solicitada mediante Oficio N.° 032-2026-MCPJ/A, al no haberse alcanzado la mayoría requerida en la votación del Concejo Municipal.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que se adopten las acciones administrativas correspondientes conforme a ley.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el presente Acuerdo de Concejo al Alcalde del Centro Poblado de Jibito y a las áreas correspondientes para los fines pertinentes.

POR TANTO:

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL MIGUEL CHECA
PEDRO M. ZAPATA SOCOLA
ALCALDE